**คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๔๒๔/๒๕๖๗**

**นาย ท โจทก์**

**บริษัท ค จำกัด จำเลย**

**ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕, ๒๕๓ (๑) และ (๓)**

**พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ , ๕๔ และ ๕๗**

**เรื่อง จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างเหตุที่ต้องพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินบุคคลเป็นมาตรฐาน แต่ไม่อาศัยเกณฑ์การประเมินของโจทก์เป็นลำดับขั้นตอนดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่อยู่บนพื้นฐานแห่งความยุติธรรมไม่มีเหตุสมควรที่จะเลิกจ้างโจทก์ เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม**

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำงานกับจำเลยตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ สุดท้ายโจทก์ทำงานในตำแหน่งหัวหน้าแผนกผลิตได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๔๘,๒๐๕ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๖ ของเดือน วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ อ้างว่าโจทก์กระทำผิดเพิกเฉยต่อคำสั่งที่ได้รับมอบหมายเกิดความผิดพลาดเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหาย จำเลยจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ตามกฎหมาย แต่โจทก์ไม่เห็นด้วยเพราะข้ออ้างของจำเลยไม่เป็นความจริงขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๑๕๕,๑๑๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในส่วนเครื่องจักรสำหรับตัดผลิตภัณฑ์ โดยโจทก์ได้รับรายงานว่าขณะเครื่องจักรทำงานเกิดไฟฟ้าสถิตส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานถูกกระแสไฟฟ้าสถิตระหว่างปฏิบัติงาน โจทก์จึงหารือผู้บังคับบัญชาเพื่อหาทางแก้ไขและได้ข้อสรุปโดยขออนุมัติติดตั้งอุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตตามกระบวนการของจำเลย หลังจากติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวพบว่าปัญหาว่ามีผงทองแดงตกอยู่บริเวณอุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิต ผู้บังคับบัญชาของโจทก์เห็นว่ามีความเสี่ยง โจทก์จึงขอเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ แต่ผู้บังคับบัญชาของโจทก์ไม่อนุมัติและสั่งให้โจทก์ถอดอุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตออกจนกว่าจะมีมาตรการแก้ไขปรับปรุงที่ดีกว่า ต่อมาผู้บังคับบัญชาของโจทก์พบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าสถิตยังไม่ถูกถอดออก จำเลยจึงตักเตือนโจทก์เป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องการกระทำผิดระเบียบ โจทก์ปฏิเสธและส่งหนังสือร้องทุกข์โต้แย้งหนังสือเตือนของจำเลย จำเลยเห็นว่าโจทก์ไม่เข้าใจถึงการกระทำของตนเองที่จะส่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และโจทก์ไม่พยายามปรับปรุงแก้ไข จึงเลยจึงเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ทั้งยังจ่ายค่าชดเชยค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินอื่น ๆ ตามกฎหมายแก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๑๕๕,๑๑๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า สิทธิในการเลิกจ้างตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย เนื่องจากผลงานไม่เป็นที่พอใจหรือไม่อยู่ในมาตรฐาน เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ หรือขาดคุณสมบัติของพนักงานนั้น ล้วนต้องมาจากเกณฑ์การประเมินบุคคลที่ยุติธรรมว่าโจทก์มีผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจ หรือไม่อยู่ในมาตรฐานของจำเลยอย่างใด หรือเลิกจ้างเนื่องจากโจทก์มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ หรือขาดคุณสมบัติของพนักงานอย่างใด เมื่อไม่ปรากฏเกณฑ์การประเมินดังกล่าวในการเลิกจ้างโจทก์ การที่จำเลยด่วนเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างเหตุที่ต้องพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินบุคคลเป็นมาตรฐานแต่ไม่ได้อาศัยเกณฑ์การประเมินของโจทก์เป็นลำดับขั้นตอนดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่อยู่บนพื้นฐานแห่งความยุติธรรมไม่มีเหตุสมควรที่จะเลิกจ้างโจทก์ ต่อมาผู้บังคับบัญชาเรียกโจทก์เข้าประชุมเพื่อตักเตือนเกี่ยวกับความประพฤติของโจทก์เรื่องการละเว้นหน้าที่ การไม่ใส่ใจการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การไม่ยอมรับแนวทางบริหารของจำเลย และพูดหรือแสดงความคิดเห็นในแง่ลบต่อบุคคลอื่นบ่อยครั้ง ซึ่งการตักเตือนด้วยวาจาเป็นบทลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย ซึ่งเป็นกรณีที่จำเลยลงโทษโจทก์สำหรับการกระทำดังกล่าวไปแล้ว ประกอบกับการที่ไม่ปรากฏเกณฑ์การประเมินในการเลิกจ้างข้างต้น จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีสาเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

ที่จำเลยอุทธรณ์ ว่าโจทก์ทำการลงลายมือชื่อบนเอกสารร้องขอเงินค่าเปลี่ยนเครื่องสปินแพ็คเพื่อเบิกเงินให้แก่พนักงานที่ทำการเปลี่ยนเครื่อง โดยไม่ได้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาว่า โจทก์เพิกเฉยและละเว้นต่อหน้าที่ไม่ควบคุมดูแลแก้ไขปัญหาเครื่องจักรและรายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อพบปัญหา ไม่ใส่ใจการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา โจทก์ปฏิบัติหน้าที่โดยมีทัศนคติในเชิงลบในการทำงานและพูดตำหนิการบริหารงานของจำเลย และพูดแสดงความคิดเห็นในแง่ลบกับบุคคลอื่นบ่อย ๆ ผู้บังคับบัญชาเรียกโจทก์เข้าประชุมเพื่อตักเตือนเกี่ยวกับความประพฤติของโจทก์ ซึ่งการตักเตือนด้วยวาจาเป็นบทลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย ซึ่งเป็นกรณีที่จำเลยลงโทษโจทก์สำหรับการกระทำดังกล่าวไปแล้ว อุทธรณ์ไม่ได้โต้แย้งคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๒ ที่วินิจฉัยหลังจากที่จำเลยตักเตือนเกี่ยวกับความประพฤติของโจทก์จากผลการประเมิน อุทธรณ์ของจำเลยในส่วนนี้จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชัดแจ้ง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ไม่ได้ปฏิบัติตามที่จำเลยมอบหมายและไม่ได้รายงานความคืบหน้าของการทำงาน เรื่อง การนำม้วนผ้าที่ผลิตเสร็จแล้วมาทำการกรีดออกตามที่นายจ้างกำหนดไว้ อีกทั้งยังสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ต้องตรวจวัดหน้ากว้างของผลิตภัณฑ์ ทำให้จำเลยไม่สามารถยืนยันคุณภาพของสินค้าที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และผู้บังคับบัญชาชาวญี่ปุ่นสั่งให้โจทก์ถอดอุปกรณ์ชิ้นส่วนทองแดงที่ติดตั้งเพื่อกำจัดไฟฟ้าสถิตออกแต่โจทก์ไม่ปฏิบัติตาม โดยศาลแรงงานภาค ๒ เพียงแต่วินิจฉัยว่าไม่ปรากฏผลการประเมินเพื่อให้ได้ความชัดแจ้งว่าโจทก์มีผลงานไม่เป็นที่พอใจหรือไม่อยู่ในมาตรฐานของบริษัทอันจะทำให้โจทก์

ขาดคุณสมบัติของพนักงานอย่างใด โดยไม่ปรากฏว่าศาลแรงงานภาค ๒ ได้ฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์กระทำความผิดดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร จึงไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจะวินิจฉัยข้อกฎหมายได้ว่าการที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่ จึงเป็นคำพิพากษาที่ไม่ได้กล่าวหรือแสดงข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุปและคำวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้อมด้วยเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยนั้น ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง จึงชอบที่จะย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นแล้วพิพากษาในประเด็นนี้ใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑) และ (๓) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗ สำหรับอุทธรณ์ข้อ ๒.๒ และข้อ ๒.๓ เป็นอุทธรณ์ต่อเนื่องจากอุทธรณ์ข้อ ๒.๑ ข้างต้น

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมีคำสั่งให้ย้อนสำนวนไปดำเนินการข้างต้นแล้วในชั้นนี้ จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย

---